

الوجيز في القانون الدولي الخاص

الجزء الأول:

تنازع القوانين

إعداد وتأليف:

الأستاذ الدكتور: موكه عبد الكريم
أستاذ التعليم العالي

الدكتورة: كرمي ريمة

أستاذة محاضرة "أ"



ردمك: 9-17-836-9931-978
الوجيز في القانون الدولي الخاص الجزائري
الجزء الأول: تنازع القوانين

موكه عبد الكريم - كرمي ريمة

الطبعة الأولى، رجب 1445

جانفي 2024

حقوق النشر محفوظة

دار ابن الشاطئ للنشر والتوزيع - المقر الرئيسي:
جيجل - حي الرابطة المحل البلدي رقم B40 الطابق الأول - الجزائر
هاتف: 00213550591600
فاكس: 0021334503890
العنوان البريدي: بريد أولاد عيسى ص/ب 54 أ جيجل (18034) الجزائر
البريد الإلكتروني: achatat@yahoo.fr

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل
من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر

فهرس الموضوعات

الصفحة	العنوان
07	قائمة المختصرات
09	تمهيد
13	المحور الأول: ماهية القانون الدولي الخاص
13	المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي الخاص
13	المطلب الأول: ضبط مفهوم القانون الدولي الخاص
14	الفرع الأول: تعريف القانون الدولي الخاص
14	أولا: تعريف الفقهاء الغربيين للقانون الدولي الخاص
14	1/ تعريف الفقيه Bartin
15	2/ تعريف الفقيه Lalive
16	3/ تعريف الفقيه North
16	ثانيا: تعريف الفقهاء العرب للقانون الدولي الخاص
16	1/ تعريف الفقيه عكاشة محمد عبد العال
16	2/ تعريف الفقيه علي علي سليمان
17	الفرع الثاني: مجالات القانون الدولي الخاص (مواضيعه)
18	أولا: النقاش الفقهي حول موضوعات القانون الدولي الخاص
18	1/ الفقه المقيّد لموضوعات القانون الدولي الخاص:
18	2/ الفقه الموسّع لموضوعات القانون الدولي الخاص
19	ثانيا: تحديد موضوعات القانون الدولي الخاص
19	1/ تنازع القوانين
21	2/ تنازع الاختصاص القضائي الدولي
22	3/ الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية
22	4/ الجنسية
23	5/ مركز الأجانب

23	6/ التحكيم التجاري الدولي
25	المطلب الثاني: طبيعة القانون الدولي الخاص
25	الفرع الأول: القانون الدولي الخاص بين القانون العام والقانون الخاص
25	أولا: القانون الدولي الخاص فرع من فروع القانون العام
26	ثانيا: القانون الدولي الخاص فرع فروع القانون الخاص
27	ثالثا: القانون الدولي الخاص قانون مستقل
28	الفرع الثاني: القانون الدولي الخاص قانون دولي أو داخلي (وطني)؟
28	أولا: القانون الدولي الخاص قانون داخلي (وطني)
30	ثانيا: القانون الدولي الخاص قانون دولي
32	المبحث الثاني: مصادر القانون الدولي الخاص
32	المطلب الأول: المصادر الوطنية للقانون الدولي الخاص
32	الفرع الأول: التشريع
33	الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص
35	الفرع الثالث: الاجتهاد القضائي
35	الفرع الرابع: الفقه
36	المطلب الثاني: المصادر الدولية للقانون الدولي الخاص
37	الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية
39	أولا: اتفاقيات دولية تتضمن قواعد التنازع (الإسناد)
40	ثانيا: اتفاقيات دولية تتضمن قواعد موضوعية (فاصلة في النزاع)
42	1/ القاضي بين النص الوطني والاتفاقية الدولية الأسبقية في التطبيق (الاختصاص):
42	2/ سلطة القاضي الوطني في تفسير أحكام الاتفاقية الدولية
44	3/ إشكالية تعارض الاتفاقية الدولية والنص التشريعي الوطني:
46	الفرع الثاني: العرف الدولي
47	الفرع الثالث: القضاء الدولي
47	أولا: في موضوع الجنسية
48	ثانيا: في موضوع تنازع القوانين

48	ثالثا: في موضوع مركز الأجانب
48	الفرع الرابع: مبادئ القانون الدولي الخاص
51	المحور الثاني: النظرية العامة لتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
52	المبحث الأول: مفهوم تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
52	المطلب الأول: ضبط مفهوم تنازع القوانين
52	الفرع الأول: تعريف تنازع القوانين
54	الفرع الثاني: أمثلة تطبيقية لحالات تنازع القوانين
55	الفرع الثالث: أنواع تنازع القوانين
55	أولا: تنازع القوانين من حيث الزمان
55	ثانيا: تنازع القوانين الداخلي
56	ثالثا: تنازع القوانين في بعض الوضعيات الخاصة
57	المطلب الثاني: شروط قيام تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
58	الفرع الأول: أن تكون العلاقة الخاصة مشتملة على عنصر أجنبي
60	الفرع الثاني: شرط سماح المشرع الوطني بتطبيق القانون الأجنبي فوق إقليمه
61	الفرع الثالث: شرط اختلاف بين أحكام قوانين الدول
62	الفرع الرابع: شرط أن يكون القانون الأجنبي المختص صادر عن دولة تعترف بها دولة القاضي
64	المبحث الثاني: التطور التاريخي لنظرية تنازع القوانين
65	المطلب الأول: دور الفقه في بلورة وتطوير النظرية العامة لتنازع القوانين
65	الفرع الأول: تنازع القوانين في المجتمعات القديمة
66	أولا: تنازع القوانين في المجتمع اليوناني القديم
66	1/ نظام المعاهدات عند اليونان
67	2/ نظام الضيافة عند اليونان
67	الفرع الثاني: تنازع القوانين في المجتمع الروماني
69	الفرع الثالث: تنازع القوانين في العهد الإقطاعي
70	الفرع الرابع: تنازع القوانين في المجتمع الإسلامي

72	المطلب الثاني: المدارس الفقهية لتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
72	الفرع الأول: المدارس الفقهية لتنازع القوانين (قبل القرن 18)
73	أولا: المدرسة الإيطالية القديمة (نظرية الأحوال الإيطالية)
74	ثانيا: المدرسة الفرنسية (مدرسة الأقلية - الأحوال وامتدادها)
75	1/ نظرية الفقيه D'Argentré في تنازع القوانين
76	2/ فقه ديمولان Du-Moulin في تنازع القوانين
78	ثالثا: المدرسة الهولندية (مدرسة المجاملة الدولية)
80	رابعا: المدرسة الانجلوأمريكية (مدرسة التنازل على جزء من السيادة)
81	الفرع الثاني : النظريات الحديثة ذات النزعة العالمية في تنازع القوانين
81	أولا: فقه مانشيني Mancini ومبدأ شخصية القوانين
84	ثانيا: فقه سافيني Savigny و مبدأ الاشتراك القانوني
88	المطلب الثالث: مناهج تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص
88	الفرع الأول: المنهج التنازعي
89	أولا: خصائص المنهج التنازعي
89	1/ ازدواجية قواعد المنهج التنازعي
90	2/ الاختصاص المطلق لقواعد التنازع في دولة القاضي
90	3/ عقد الاختصاص للقانون الأنسب لحكم العلاقة القانونية
91	ثانيا: الانتقادات الموجهة للمنهج التنازعي
91	الفرع الثاني: المنهج الموضوعي (المادي)
92	أولا: عوامل بلورة المنهج الموضوعي
93	1/ عدم توافق القانون المدني الروماني مع قانون الشعوب
93	2/ عدم انسجام القوانين الوطنية مع معاملات التجارة الدولية
93	3/ ظهور وتكريس قضاء التحكيم
94	4/ ظهور مؤسسات ساعدت على بلورة القواعد الموضوعية
95	5/ وجود معاهدات دولية متخصصة في تنظيم مواضيع التجارة الدولية
95	ثانيا: خصائص القواعد الموضوعية في المنهج الموضوعي

114	2/ خضوع تكييف العلاقات التعاقدية لقانون الإرادة
115	رابعاً: تبرير الفقه لنظرية خضوع التكييف لقانون القاضي
115	1/ التبرير القانوني
116	2/ التبرير النفسي
116	3/ التبرير العملي والمنطقي
118	خامساً: موقف المشرع الجزائري من خضوع التكييف لقانون القاضي
122	الفرع الثاني: الاستثناءات الفقهية لقاعدة خضوع التكييف لقانون القاضي
122	أولاً: خضوع التكييف للقانون المقارن
124	ثانياً: خضوع التكييف لعلم القانون
124	ثالثاً: خضوع التكييف للقانون الذي يحكم النزاع
126	المبحث الثاني: نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص
127	المطلب الأول: قواعد الإسناد Les regles de Rattachments
127	الفرع الأول: تعريف قاعدة الإسناد
128	1/ تعريف الأستاذ هشام علي صادق
128	2/ تعريف الأستاذ بلعير عبد الكريم
129	3/ تعريف الفقيه LOUSSOUARN
129	الفرع الثاني: وظيفة قواعد الإسناد
130	الفرع الثالث: خصائص قواعد الإسناد
130	أولاً: قاعدة الإسناد قاعدة غير مباشرة (مُرشدة)
131	ثانياً: قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة مبدئياً
133	ثالثاً: قاعدة الإسناد قاعدة محايدة
134	الفرع الرابع: عناصر القاعدة الاسنادية
134	أولاً: الفئة المسندة (موضوع قاعدة الإسناد أو الفكرة المسندة)
135	ثانياً: ضابط الإسناد
138	ثالثاً: القانون المسند إليه (القانون المختص)
139	المطلب الثاني: التنازع السلبي لقواعد الإسناد - الإحالة Le Renvoi -

139	الفرع الأول: مفهوم الإحالة في القانون الدولي الخاص
140	أولاً: تعريف الإحالة
142	1 / التنازع الايجابي
142	2 / التنازع السلبي (الإحالة)
143	الفرع الثاني: نشأة الإحالة
143	أولاً: تكريس مبادئ نظرية الإحالة في قضية فوركو Forgo (1878)
145	ثانياً: أنواع الإحالة
145	1 / الإحالة من الدرجة الأولى (الرجوع- الرد)
146	2 / الإحالة المركبة (الإحالة من الدرجة الثانية)
147	الفرع الثالث: موقف الفقه من الإحالة
147	1 / الفقه المؤيد لنظرية الإحالة
148	2 / الفقه الرافض لنظرية الإحالة
150	الفرع الرابع: الحلول الفقهية لنظرية الإحالة
150	1 / الإحالة تفويض
151	2 / الإحالة حل احتياطي
151	3 / تبرير الإحالة على أساس مبدأ الإقليمية
152	الفرع الخامس: موقف المشرع الجزائري من الإحالة وحالات استبعادها
152	أولاً: موقف المشرع الجزائري من الإحالة
152	1 / موقف المشرع الجزائري من الإحالة الدولية
154	2 / موقف المشرع الجزائري من الإحالة الداخلية
155	ثانياً: حالات استبعاد الإحالة
155	1 / استبعاد الإحالة في شكل التصرفات القانونية كأصل عام
156	2 / استبعاد الإحالة في حالة وجود معاهدة نافذة في الجزائر
157	3 / استبعاد الأخذ بالإحالة بشأن العقود المتعلقة بالعقار
158	4 / استبعاد الأخذ بالإحالة في حالة قانون إرادة المتعاقدين
161	المحور الرابع: التطبيقات العملية لنظرية تنازع القوانين في القانون الجزائري

162	المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على موضوع الأحوال الشخصية
163	المطلب الأول: المفاضلة بين قانون الجنسية وقانون الموطن في مسائل الأحوال الشخصية
163	الفرع الأول: أنصار إخضاع الأحوال الشخصية إلى قانون الموطن
165	الفرع الثاني: أنصار إخضاع الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية (القانون الشخصي)
167	الفرع الثالث: تقييم حجج الاتجاهين
168	الفرع الرابع: صعوبات تطبيق قانون الجنسية
168	أولا: حالات تعدد وتغيير الجنسيات
168	1 / الفرض الأول
169	2 / الفرض الثاني
170	ثانيا: حالة تغيير الجنسية
171	المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على الحالة والأهلية
171	الفرع الأول: نطاق القانون الواجب التطبيق على الحالة
171	أولا: الحالة الفردية
172	ثانيا: الحالة العائلية
172	ثالثا: الحالة الدينية
173	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على الحالة الفردية للشخص الطبيعي
174	الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على الحالة للشخص الاعتباري
177	الفرع الرابع: القانون الواجب التطبيق على الأهلية
177	أولا: أهلية الأداء العامة
179	ثانيا: أهلية الأداء الخاصة
180	1 / أصل الاستثناء المتعلق بالأهلية
181	2 / شروط إعمال الاستثناء
182	المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على الزواج وأثاره
182	المطلب الأول: القانون الذي يحكم الخطبة
182	الفرع الأول: الطبيعة القانونية للخطبة

183	أولاً: تعريف الخطبة
183	ثانياً: الطبيعة القانونية للخطبة (خضوع تكييف الخطبة لقانون القاضي)
185	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على شروط الخطبة
185	أولاً: القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للخطبة
186	1/ إذا كان الخاطبان من جنسية دولة واحدة
186	2/ إذا كان الخاطبان من جنسيتين مختلفتين
187	أ- تطبيق القانون الوطني للمدين
187	ب- تطبيق قانون الرجل
187	ج- تطبيق القانون المحلي
188	د- تطبيق قانون القاضي
188	ثانياً: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية للخطبة
188	الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على آثار الخطبة والعدول عنها
189	أولاً: القانون الواجب التطبيق على آثار الخطبة
190	ثانياً: القانون الواجب التطبيق على العدول عن الخطبة
191	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الزواج
191	الفرع الأول: في ضبط تعريف الزواج في القانون الدولي الخاص
193	أولاً: زواج الجزائريين خارج الإقليم الجزائري
195	ثانياً: زواج الأجانب في الإقليم الجزائري
196	الفرع الثاني: القانون المختص في الشروط الموضوعية لعقد الزواج
196	أولاً : الأصل - خضوع الشروط الموضوعية لقانون جنسية الزوجين-
198	ثانياً : الاستثناء -تطبيق القانون الجزائري-
198	الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج.
198	أولاً : الآثار الشخصية
199	ثانياً : الآثار المالية
200	ثالثاً: القانون المختص
201	المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية

202	الفرع الأول: تطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى -المبدأ-
202	أولا: القانون الواجب التطبيق على الحالات العادية لانحلال الرابطة الزوجية
203	ثانيا : القانون المختص في حالة الانفصال الجسماني -تعليق علاقة الزواج-
204	أولا: في ضبط مفهوم الانفصال الجسماني
206	ثانيا: القانون الذي يحكم الانفصال الجسماني أمام القاضي الجزائري
206	الفرع الثاني: تطبيق القانون الجزائري مباشرة -الاستثناء-
206	أولا: الصعوبات العملية التي يثيرها الانفصال الجسماني
207	ثانيا: وجوب إعادة النظر في مضمون نص المادة 13 تقنين مدني
209	المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق على الحضانة والنسب
209	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الحضانة
210	الفرع الأول: الطبيعة القانونية للحضانة في القانون الدولي الخاص
210	أولا: في ضبط مفهوم الحضانة
210	ثانيا: الحضانة أثر من آثار عقد الزواج
211	ثالثا: الحضانة أثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية
213	الفرع الثاني: الحلول الوضعية لإشكالية القانون المختص في الحضانة
213	أولا : القانون الواجب التطبيق على الحضانة في القوانين المقارنة
216	ثانيا: موقف الاتفاقيات الدولية
218	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على النسب
219	الفرع الأول: إخضاع النسب إلى القانون الشخصي
219	أولا: تطبيق قانون جنسية الأب
220	1/ القانون الواجب التطبيق على إثبات النسب الشرعي
221	2/ القانون الواجب التطبيق لإثبات النسب الطبيعي
222	ثانيا: المسائل التي يختص بها قانون جنسية الأب
223	الفرع الثاني: القانون المختص في إثبات نسب طفل ناتج عن زواج مختلط
223	أولا: إثبات نسب طفل ناتج عن علاقة زواج صحيحة وشرعية
224	ثانيا: إثبات نسب طفل ناتج عن علاقة زواج باطلة شرعا

226	ثالثا: موقف بعض التشريعات المقارنة
226	1/ موقف التشريع التونسي
226	2/ موقف القانون الفرنسي
228	المبحث الرابع: القانون الواجب التطبيق على الكفالة والتبني
228	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الكفالة
228	الفرع الأول: مفهوم الكفالة
229	أولا: تعريف الكفالة
230	ثانيا: شروط الكفالة
230	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على الكفالة
230	أولا: القانون الذي يحكم إجراء الكفالة
230	ثانيا : القانون الذي يحكم آثار الكفالة
231	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على التبني
231	الفرع الأول: مفهوم التبني
231	أولا: تعريف التبني
232	ثانيا: خصائص التبني
233	الفرع الثاني: القانون الذي يحكم التبني
233	أولا: صعوبات تطبيق المادة 13 مكررا
235	ثانيا: موقف التشريعات المقارنة من القانون الذي يحكم التبني
236	المبحث الرابع: القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية
237	المطلب الأول: القانون الذي يحكم الميراث
237	الفرع الأول: مضمون الميراث في العلاقات الخاصة الدولية
237	أولا: تعريف الميراث
239	ثانيا: القانون الذي يحكم الميراث
241	الفرع الثاني: مجال تطبيق القانون الذي يحكم الميراث
241	أولا: نطاق تطبيق قانون الجنسية على الميراث
242	ثانيا: المسائل المستبعدة من قانون الجنسية على الميراث

244	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الوصية
245	الفرع الأول : مضمون الوصية في العلاقات الخاصة الدولية
246	أولا: تعريف الوصية
246	ثانيا: القانون الذي يحكم الوصية
248	الفرع الثاني: مجال تطبيق القانون الذي يحكم الوصية
248	أولا: نطاق تطبيق قانون الجنسية على الوصية
249	ثانيا: المسائل المستبعدة من قانون الجنسية على الوصية
252	المبحث الخامس: القانون الواجب التطبيق على الأحوال العينية (الأموال)
253	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الأموال المادية
254	الفرع الأول: التأصيل القانوني لقاعدة خضوع المال إلى قانون موقعه
254	أولا: خضوع المال المادي (العقار) إلى قانون موقعه
257	ثانيا: مبررات خضوع العقار إلى قانون موقعه
258	1/ ضمان استقرار المعاملات
258	2/ الاختصاص القضائي
258	3/ توفير الحماية الاقتصادية للدولة
259	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقولة
259	أولا: موقف الفقه من القانون الذي يحكم المنقول
260	1/ نظرية قانون مكان إبرام عقد التصرف في المنقول
260	2/ نظرية قانون الموطن
260	3/ نظرية القانون الأكثر ملاءمة
261	4/ نظرية موقع المال
262	ثانيا: موقف التشريعات المقارنة
263	الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على المنقول المتحرك
264	أولا: القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع
264	1/ القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل
267	2/ القانون الواجب التطبيق على البضائع أثناء نقلها

270	ثالثا: النزاع المتحرك (Conflit mobile)
271	1/ نظرية تطبيق الأثر المباشر للقانون الجديد
273	2/ نظرية النفاذ الدولي للحق المكتسب
274	3/ موقف التشريع الجزائري من النزاع المتحرك
275	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنوية
277	أولا: في ضبط مفهوم المال المنقول المعنوي
278	ثانيا: القانون الذي يحكم الأموال المعنوية
278	1/ القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية الأدبية والفنية
282	2/ القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الصناعية
283	أ- القانون الواجب التطبيق على براءة الاختراع
286	ب- القانون الواجب التطبيق على الرسوم والنماذج الصناعية
288	3/ القانون الواجب التطبيق على العلامات التجارية
291	4/ القانون الواجب التطبيق على الديون
292	أ- الديون العادية
292	ب- الديون الثابتة في سندات قابلة للتداول
294	المبحث السادس: القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية والغير التعاقدية
294	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية
295	الفرع الأول: قانون الإرادة في نظر فقه القانون الدولي الخاص
295	أولا: قانون الإرادة في نظر الفقه القديم
298	ثانيا: قانون الإرادة في نظر الفقه الحديث
298	1/ قانون الإرادة في نظر الفقه الحديث قبل القرن 19
300	2/ قانون الإرادة في نظر الفقه الحديث بعد القرن 19
301	الفرع الثاني: إخضاع العقود الدولية لقانون الإرادة
302	أولا: مضمون خضوع العقود الدولية لقانون الإرادة
302	1/ أساس قانون الإرادة

303	2/ شروط اختيار القانون الذي يحكم العقود الدولية
306	ثانيا: نطاق قانون الإرادة في العقود الدولية
307	1/ التراضي
308	2/ محل وسبب التعاقد
309	3/ آثار العقد
309	أ- آثار العقد بالنسبة للأشخاص
310	ب- آثار العقد بالنسبة للموضوع
311	الفرع الثالث: حدود تطبيق قانون الإرادة
312	أولا: استبعاد قانون الإرادة لمخالفته النظام العام أو لغش نحو قانون القاضي
315	ثانيا: استبعاد قانون الإرادة لتطبيق قواعد ذات التطبيق الضروري
320	المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الغير التعاقدية
321	أولا: إخضاع الالتزامات غير التعاقدية لقاعدة قانون المحل
322	1/ نشأة قاعدة محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام
324	2/ مبررات خضوع الالتزام غير التعاقدي لقاعدة قانون المحل
326	ثانيا: الصعوبات التي تعترض تطبيق قاعدة قانون المحل
326	1/ حالة وقوع الفعل المنشئ للالتزام في مكان لا يخضع لسادة أية دولة
327	2/ تفرق عناصر الواقعة المنشئة للالتزام في أكثر من دولة
328	ثالثا: الاستثناء الذي أورده التشريع الجزائري على قاعد قانون المحل
330	الفرع الثاني: نطاق تطبيق قاعدة قانون مكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام
330	أولا: تطبيق قاعدة قانون المحل على الفعل الضار
331	1/ تقدير التعويض
331	2/ دعوى المسؤولية التقصيرية
332	3/ تعدد المسؤولين:
332	ثانيا: تطبيق قاعدة قانون المحل على الالتزامات التي يرتبها لفعل النافع
337	المحور الخامس: تطبيق القانون الأجنبي واستبعاده
338	المبحث الأول: تطبيق القانون الأجنبي

340	المطلب الأول: الإشكالات القانونية والعملية في التعامل مع القانون الأجنبي المختص
340	الفرع الأول: عدم إمكانية وصول القاضي إلى القانون الأجنبي
341	أولاً: تطبيق قواعد الدول المتمدينة والمشاركة بين الدول
342	ثانياً: تطبيق القوانين المتشابهة
343	ثالثاً: رفض الفصل في القضية ورد الدعوى
343	رابعاً: تطبيق القانون الوطني للقاضي
345	الفرع الثاني: إشكالية القانون المختص متعدد الشرائع
345	أولاً: حالة وجود نص في القانون الأجنبي يُحدد أي قانون يُطبق
345	ثانياً: حالة عدم وجود نص في القانون الأجنبي يحدد أي قانون يُطبق
346	1/ حالة التعدد الطائفي
346	2/ حالة التعدد الإقليمي
346	المطلب الثاني: مدى إلزامية تطبيق القاضي الوطني لقاعدة الإسناد
346	الفرع الأول: قاعدة الإسناد غير ملزمة
348	الفرع الثاني: قاعدة الإسناد ملزمة
350	الفرع الثالث: تحليل موقف المشرع الجزائري من إلزامية قاعدة الإسناد
350	المطلب الثالث: دور القاضي الوطني في إثبات القانون الأجنبي
351	الفرع الأول: الموقف السلبي للقاضي اتجاه إثبات القانون الأجنبي
353	الفرع الثاني: الدور الإيجابي للقاضي الوطني في إثبات القانون الأجنبي
354	الفرع الثالث: وسائل إثبات القانون الأجنبي
354	الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري من مسألة إثبات القانون الأجنبي
356	المبحث الثاني: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي
357	المطلب الأول: استبعاد القانون الأجنبي المختص لمخالفة النظام العام والآداب العامة
358	الفرع الأول: ضبط مفهوم فكرة الدفع بالنظام العام
358	أولاً: تعريف النظام العام

361	ثانيا: خصائص النظام العام في القانون الدولي الخاص
361	1 / الطابع الوطني للنظام العام
362	2 / الطابع النسبي للنظام العام
363	3 / الطابع الاستثنائي للنظام العام في القانون الدولي الخاص
363	ثالثا: نشأة فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص
365	الفرع الثاني: أثر الدفع بالنظام العام
365	أولا: الأثر السلبي للنظام العام- الاستبعاد الكلي أو الجزئي للقانون الأجنبي المختص-
369	ثانيا: الأثر الإيجابي للدفع بالنظام العام (سد الفراغ الناجم عن الاستبعاد)
371	ثالثا: الأثر المخفف للنظام العام
372	المطلب الثاني: استبعاد القانون الأجنبي للغش نحو القانون
373	الفرع الأول: مدلول فكرة الغش نحو القانون
373	أولا: تعريف الغش نحو القانون
374	ثانيا: نشأة نظرية الغش نحو القانون
377	الفرع الثاني: شروط إعمال نظرية الغش نحو القانون
377	أولا: التغيير الإرادي لضابط الإسناد (العنصر الموضوعي)
378	ثانيا: نية الغش نحو القانون المختص أصلا (العنصر المعنوي)
380	الفرع الثالث: مجال إعمال نظرية الغش نحو القانون
381	الفرع الرابع: أثر الدفع بالغش نحو القانون
385	الخاتمة
387	قائمة المراجع
419	فهرس الموضوعات

إن مشكلة تنازع القوانين في الحقيقة مشكلة اختيار أو مفاضلة بين القوانين التي تتزاحم لحكم العلاقة القانونية، لذلك يقوم القاضي بناءً على قواعد إسناده الوطنية بالبحث عن القانون الأنسب لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، والمفروض أنه عندما تشير قاعدة إسناد إلى تطبيق قانون معين، فذلك يعني أن هذا القانون هو الأنسب والأكثر اتصالاً بالعلاقة القانونية. بناءً على ذلك جاء كتاب " الوجيز في القانون الدولي الخاص الجزائري: الجزء الأول تنازع القوانين " لتوضيح مفهوم التنازع والمبادئ العامة التي يعتمد عليها، وكذلك إلى تعريف التنازع وشروطه ونطاقه والتنازع داخل الإقليم وخارجه بالإضافة إلى التطور التاريخي لقواعد التنازع والنظريات القديمة والحديثة التي تناولته، ثم الأسلوب المعتمد لحل تنازع القوانين والتكييف والإحالة والإسناد في القانون الجزائري، كذلك كيفية تعامل القاضي الوطني مع القانون الأجنبي المختص من خلال تطبيق أحكامه أو استبعاده بسبب مخالفته للنظام العام أو ثبوت غش نحو القانون، ويتناول الكتاب أيضاً التطبيقات العملية لتنازع القوانين من خلال الحلول الوضعية التي أقرها القانون الجزائري وبعض القوانين المقارنة، وذلك بالاعتماد على الاجتهادات القضائية الحديثة ذات الصلة بالموضوع.